

刑法
No.11

共通問題 H23-14

(配点: 3)

月 日
月 日

両罰規定に関する次の【見解】A説ないしC説に従って、後記【罰則】の適用に関する後記1から5までの【記述】を検討し、誤っているものを2個選びなさい。(改)

【見 解】

A説：両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業者の責任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものである。

B説：法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰される。

C説：法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業者の違反行為については、法人の代表者の当該従業者に対する選任監督上の過失が擬制され、過失責任に基づき法人が処罰される。

【罰 則】

出入国管理及び難民認定法第73条の2第1項

次の各号のいずれかに該当する者は、3年以下の拘禁刑若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(改)

一 事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた者

二 (以下略)

同法第76条の2(注：出題時)

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して第73条の2(中略)の罪(中略)を犯したときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

【記 述】

1. A説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に出入国管理及び難民認定法違反の罪(同法第73条の2第1項、第76条の2、以下「不法就労助長罪」という。)が成立する。
2. A説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立する。
3. B説によれば、甲社代表取締役乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社の乙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。
4. B説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。
5. C説によれば、甲社従業者丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立する。

No11	両罰規定	正答率 80%
共通H23-14	正 解 3、5 (順不同)	

1 正しい

A説は、両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業員の責任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものであるとするものである。そうすると、本記述においては、出入国管理及び難民認定法 76 条の2により甲社代表取締役乙の責任が甲社に転嫁されることになるのであるから、乙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立することになる。

2 正しい

A説は、両罰規定は、法人が無過失であっても代表者や従業員の責任が法人に転嫁されることを政策的に認めたものであるとするものである。そうすると、本記述においては、出入国管理及び難民認定法 76 条の2により甲社従業員丙の責任が甲社に転嫁されることになるのであるから、丙が、自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立することになる。

3 誤っている

B説は、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業員の違反行為については、法人の代表者の当該従業員に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰されるとするものである。そうすると、本記述においては、出入国管理及び難民認定法 76 条の2により、甲社代表取締役乙の違反行為は甲社の違反行為であることになるのであるから、乙が自社の事業活動に関し、外国人に不法就労活動をさせた場合、甲社に不法就労助長罪が成立することになる。

4 正しい

B説は、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業員の違反行為については、法人の代表者の当該従業員に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき法人が処罰されるとするものである。そうすると、本記述においては、出入国管理及び難民認定法 76 条の2により、甲社従業員丙の違反行為については、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失が推定され、過失責任に基づき甲社が処罰されることになる。よって、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失がないことが立証されない限り、甲社に不法就労助長罪が成立することになる。

5 誤っている

C説は、法人の代表者の違反行為は法人の違反行為であり、法人の従業員の違反行為については、法人の代表者の当該従業員に対する選任監督上の過失が擬制され、過失責任に基づき法人が処罰されるとするものである。そうすると、本記述においては、出入国管理及び難民認定法 76 条の2により、甲社従業員丙の違反行為については、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失が擬制され、過失責任に基づき甲社が処罰されることになる。よって、甲社代表取締役乙の丙に対する選任監督上の過失が擬制される以上、過失がないことを立証して甲社は不法就労助長罪を免れることはできない。